

1500137-11.2019.8.26.0108
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/04/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado
Indiciado:
CLECCIO DE NORONHA DA SILVA

Vistos.

Cleccio de Noronha da Silva foi denunciado como incurso no artigo artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B, da Lei n. 8069/90, porque no dia 30.11.2018, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500137-11.2019.8.26.0108 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500137-11.2019.8.26.0108
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado
Indiciado:
CLECCIO DE NORONHA DA SILVA

Vistos.

Cleccio de Noronha da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B, da Lei n. 8069/90, porque no dia 30.11.2018, por volta das 23:40 horas, na Rua Raimundo Figueiredo, Jaraguá, agindo em concurso com o adolescente Kaique Jhonatan Domingues Pereira, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a motoneta Honda PCX 150, placa original, FHX-8712, Francisco Morato/SP, pertencente à vítima Eliete.

Consta, mais, que assim agindo facilitou a corrupção do adolescente, com ele praticando infração penal, bem como induzindo-o a praticá-la.

Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

O processo se iniciou por portaria.

O réu foi detido apenas subsequentemente, em 06.01.2019, destarte pelo guarda civil Antonio Araújo, quando dirigia a moto roubada e na companhia também do menor Kaique. A moto, aliás, estava com a placa alterada, sendo possível sua identificação pelo chassi.

Neste mesmo dia a vítima foi chamada até a delegacia, reconhecendo pessoalmente a ambos, a fls. 16 e 17.

Sobre o reconhecimento naquela oportunidade, veio ela a esclarecer que apenas o réu foi colocado em sala própria. De qualquer modo, em juízo, posto ao lado de outros dois indivíduos, voltou a apontá-lo com segurança como um dos autores do roubo.

A vítima, inclusive, detalhou que ele era o motorista da moto utilizada pelos assaltantes na abordagem, bem como que foi possível visualizar o seu rosto, pois levantou a parte frontal do capacete. Estava, ainda, na posse da arma, a qual apontava em sua direção.

Acrescentou, para melhor delinear seu depoimento no inquérito, a fls. 15, que o garupa tinha um objeto na mão, não sabendo identificá-lo, tendo pressionado contra seu corpo.

Em que pese não apreendida, a presunção é de que a arma era verdadeira, expondo a vítima a maior vulnerabilidade. O contrário cabia ao réu demonstrar, o que não se deu.

Não prevalece, porém, o crime de corrupção de menor, ante a possibilidade, não descartada, de que seu caráter já estivesse previamente desvirtuado.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Cleccio de Noronha da Silva como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o da outra acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes. Em seu desfavor pesam as consequências do crime. Isso porque, conforme expôs a vítima na esfera judicial, o evento provocou-lhe um trauma que a levou a não mais pilotar motocicleta e, pior, ficou com medo de sair de casa, vindo por conta disso a perder o emprego. Até hoje, só consegue deixar a residência se estiver acompanhada e desde que não haja aglomeração.

Submete-se atualmente a tratamento psicoterapêutico. Portanto, verifica-se que sofreu em decorrência sérios prejuízos emocionais, sociais e de renda. Daí a necessidade de se aumentar a pena base, entendendo no contexto que o percentual cabível seja de 1/2. Fixo-lhe a pena de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

Concorrendo mais de uma causa de aumento de pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP, toma-se a maior delas, no caso o emprego de arma da ordem de 2/3, o que perfaz em definitivo 10 anos de reclusão e 25 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Ante a pena aplicada e consequências do crime, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Caracterizada a culpa do réu, não poderá recorrer em liberdade, medida esta de proteção a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito